

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 2 chaâbane 1425 – 17 septembre 2004

147^{ème} année

N° 75

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Mutation de secrétaires généraux de gouvernorat 2700

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 10 septembre 2004, relatif au transfert du siège de la commune du Ouardanine gouvernorat de Monastir 2700

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 10 septembre 2004, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exploitation des débits de boissons de première catégorie..... 2700

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 10 septembre 2004, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exploitation des salles dans lesquelles sont organisés des jeux destinés au public..... 2701

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances du 10 septembre 2004, portant fixation des montants prévus aux articles 70, 74 et 76 de la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent..... 2701

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 9 septembre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques..... 2702

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 9 septembre 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie A2 appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières..... 2702

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 9 septembre 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie A3 appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières..... 2703

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 9 septembre 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie B appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade de secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières..... 2703

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Nomination de médecins vétérinaires inspecteurs régionaux 2704

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 9 septembre 2004, complétant l'arrêté du 24 juin 2000, fixant la liste des plantes susceptibles d'être protégées, les données et la méthode d'inscription des demandes et des certificats d'obtentions végétales sur le catalogue national des obtentions végétales..... 2704

Ministère de l'Industrie et de l'Energie

Arrêté des ministres de l'industrie et de l'énergie et du commerce du 10 septembre 2004, relatif à l'étiquetage des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés..... 2705

Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 septembre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte général..... 2716

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 septembre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général..... 2716

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 septembre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef..... 2716

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 septembre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef..... 2717

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 septembre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au centre d'essais et des techniques de la construction relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire..... 2717

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 septembre 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architectes principaux..... 2717

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 septembre 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'urbanistes principaux du corps des urbanistes de l'administration 2718

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 septembre 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux..... 2718

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 septembre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien..... 2718

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 septembre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien au centre d'essais et des techniques de la construction relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire 2719

Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille et de l'Enfance

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 9 septembre 2004, portant création des commissions administratives paritaires au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance..... **2719**

Ministère de la Santé Publique

Arrêté du ministre de la santé publique du 9 septembre 2004, portant révision de la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère de la santé publique et aux établissements publics à caractère administratif qui en relèvent..... **2721**

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique du 15 septembre 2004, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax..... **2725**

Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'institut Hédi Raïs d'ophtalmologie de Tunis **2726**

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Maintien en activité dans le secteur public **2727**

Avis et Communications

Premier Ministère

Quinzième rapport annuel de la cour de discipline financière pour l'année 2003..... **2730**

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

MUTATION

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 9 septembre 2004.

Messieurs les secrétaires généraux des gouvernorats ci-après cités sont mutés en leurs mêmes fonctions à compter du 24 juillet 2004 :

- Farh Souid du gouvernorat de Zaghouan au gouvernorat du Kef.
- Mohamed Hafedh Cherif du gouvernorat du Kef au gouvernorat de Zaghouan.

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 10 septembre 2004, relatif au transfert du siège de la commune du Ouardanine gouvernorat de Monastir .

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et en particulier son article 5,

Vu le décret du 12 janvier 1957, relatif à la création de la commune du Ouardanine,

Vu la délibération du conseil municipal du Ouardanine du 27 mai 2004.

Arrête :

Article premier. - La commune du Ouardanine est autorisée à transférer son siège sis à l'avenue Mohamed Farhat n° 1 à son nouveau siège situé à l'avenue Habib Bourguiba n° 80.

Art. 2. - Le président de la commune du Ouardanine est chargé de l'exécution du présent arrêté dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 septembre 2004.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Hédi M'henni

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 10 septembre 2004, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exploitation des débits de boissons de première catégorie(1).

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 59-147 du 7 novembre 1959, portant réglementation des débits de boissons et établissements similaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-27 du 8 mars 2001,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2004-75 du 2 août 2004, portant suppression d'autorisation et révision d'exigences administratives relatives à certaines activités commerciales, touristiques et de loisirs et notamment son article 2,

Vu le décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels,

Vu l'arrêté du 31 mai 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à la détermination des conditions d'exploitation d'une buvette ne disposant pas de chaises ou de places assises pour la clientèle,

Vu l'arrêté du 3 septembre 2004, fixant les horaires d'ouverture des locaux destinés à l'exercice de certaines activités commerciales, touristiques et de loisirs.

Arrête :

Article premier- Est approuvé, le cahier des charges, annexé au présent arrêté, relatif à l'exploitation des débits de boissons de première catégorie.

Art. 2. - L'activité des débits de boissons de première catégorie, existants à la date de publication du présent arrêté, est assujettie aux conditions du cahier y annexé, à l'exception des conditions relatives à l'emplacement du local et à sa superficie.

Les exploitants de ces locaux doivent régulariser la situation de leur activité, conformément aux conditions du cahier mentionné au paragraphe premier du présent article, dans un délai maximum de six mois à partir de la date de sa publication.

Art. 3. - Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 31 mai 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à la détermination des conditions d'exploitation d'une buvette ne disposant pas de chaises ou de places assises pour la clientèle.

(1) Le cahier des charges est paru uniquement en langue arabe.

Art. 4. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 septembre 2004.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Hédi M'henni

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 10 septembre 2004, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exploitation des salles dans lesquelles sont organisés des jeux destinés au public(1).

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu le décret-loi n° 74-20 du 24 octobre 1974, relatif aux installations foraines, aux jeux de salon et aux loteries, ratifié par la loi n° 74-96 du 11 décembre 1974 et notamment son article 3,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2004-75 du 2 août 2004, portant suppression d'autorisations et révision d'exigences administratives relatives à certaines activités commerciales, touristiques et de loisirs, et notamment son article 2,

Vu le décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels,

Vu l'arrêté du 3 septembre 2004, fixant les horaires d'ouverture des locaux destinés à l'exercice de certaines activités commerciales, touristiques et de loisirs.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé, le cahier des charges, annexé au présent arrêté, relatif à l'exploitation des salles dans lesquelles sont organisés des jeux destinés au public.

Art. 2. - L'activité des salles dans lesquelles sont organisés des jeux destinés au public, existantes à la date de publication du présent arrêté, est assujettie aux conditions du cahier y annexé, à l'exception des conditions relatives à l'emplacement du local et à sa superficie.

Les exploitants de ces locaux doivent régulariser la situation de leur activité, conformément aux conditions du cahier mentionné au paragraphe premier du présent article, dans un délai maximum de six mois à partir de la date de sa publication.

Art. 3. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 septembre 2004.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Hédi M'henni

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

(1) Le cahier des charges est paru uniquement en langue arabe.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 10 septembre 2004, portant fixation des montants prévus aux articles 70, 74 et 76 de la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent et en particulier ses articles 70, 74 et 76.

Arrête :

Article premier. - Sont dispensées des obligations prévues à l'article 70 de la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent, les personnes morales prévues au paragraphe 2 de l'article 68 de la loi susvisée dont les recettes annuelles ou les réserves disponibles n'ont pas atteint trente mille dinars.

Art. 2. - En application des dispositions de l'article 74 de la loi susvisée n° 2003-75 du 10 décembre 2003, les établissements financiers bancaires et non bancaires et toute personne habilitée en raison de sa profession doivent vérifier sur la base de documents officiels et enregistrer toutes les mentions nécessaires susceptibles d'identifier l'identité des personnes voulant réaliser des opérations financières importantes en espèces dont la valeur est égale ou supérieure à dix mille dinars.

Les dispositions du paragraphe précédent du présent article s'appliquent également aux opérations financières importantes en espèces dont la valeur est égale ou supérieure à cinq mille dinars pour la prime unique en matière d'assurance-vie et à deux mille dinars pour les primes périodiques en matière d'assurance-vie.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions prévues par la réglementation de change relatives à l'alimentation des comptes en devises ou en dinars convertibles ou au règlement de marchandises ou services au moyen de devises étrangères en billets de banque sur la base d'une déclaration d'importation de devises étrangères en billets de banque et en application des dispositions du premier paragraphe de l'article 76 de la loi susvisée n° 2003-75 du 10 décembre 2003, toute opération d'importation ou d'exportation de devises dont la valeur est égale ou supérieure à vingt cinq mille dinars doit, à l'entrée, à la sortie et lors d'opérations de transit, faire l'objet d'une déclaration aux services de la douane.

Art. 4. - En application des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 76 de la loi susvisée n° 2003-75 du 10 décembre 2003, les intermédiaires agréés et les sous-délégataires de change doivent s'assurer de l'identité de

toute personne qui effectue auprès d'eux des opérations en devises étrangères dont la valeur est supérieure ou égale à un montant de cinq mille dinars et d'en informer la Banque Centrale de Tunisie.

Tunis, le 10 septembre 2004.

Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

Arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 9 septembre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère du développement et de la coopération internationale, le 6 décembre 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 6 novembre 2004.

Tunis, le 9 septembre 2004.

*Le ministre du développement
et de la coopération internationale*
Mohamed Nouri Jouini

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 9 septembre 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie A2 appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, portant statut particulier du corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'arrêté du 13 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie A2 appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 21 novembre 2004 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie A2 appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières conformément aux conditions prévues par l'arrêté susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à sept (7) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 22 octobre 2004.

Art. 4. - Les dossiers des candidatures doivent être adressés, par la voie hiérarchique, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières et doivent être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre.

Tunis, le 9 septembre 2004.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*
Ridha Grira

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 9 septembre 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie A3 appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, portant statut particulier du corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'arrêté du 13 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie A3 appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 21 novembre 2004 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie A3 appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières conformément aux conditions prévues par l'arrêté susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 22 octobre 2004.

Art. 4. - Les dossiers des candidatures doivent être adressés, par la voie hiérarchique, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières et doivent être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre.

Tunis, le 9 septembre 2004.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 9 septembre 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie B appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade de secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, portant statut particulier du corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'arrêté du 13 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie B appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade de secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 21 novembre 2004 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie B appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade de secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières conformément aux conditions prévues par l'arrêté susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à neuf (9).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 22 octobre 2004.

Art. 4. - Les dossiers des candidatures doivent être adressés, par la voie hiérarchique, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières et doivent être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre.

Tunis, le 9 septembre 2004.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2153 du 9 septembre 2004.

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés dans le grade de médecin vétérinaire inspecteur régional :

- Lamjed Boughezala,
- Mohamed Mounir Jbara,
- Mohamed Afif El Fehri,
- Khaled Ben Ammar,
- Khemaies El Mechregui,
- Nouredine El Ajroudi,
- Ali Elghannay,
- El Hédi Essahli.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 9 septembre 2004, complétant l'arrêté du 24 juin 2000, fixant la liste des plantes susceptibles d'être protégées, les données et la méthode d'inscription des demandes et des certificats d'obtentions végétales sur le catalogue national des obtentions végétales.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales, telle que modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000 et notamment ses articles 18 et 19,

Vu le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales,

Vu l'arrêté du 24 juin 2000, fixant la liste des plantes susceptibles d'être protégées, les données et la méthode d'inscription des demandes et des certificats d'obtentions végétales sur le catalogue national des obtentions végétales.

Arrête :

Article unique. - Les tableaux annexés à l'arrêté du 24 juin 2000 susvisé, fixant la liste des genres et des espèces susceptibles de protection et la durée de protection, et fixant les dates limites de dépôt des demandes de protection ainsi que les quantités de matériel de production et de multiplication nécessaires pour l'examen des variétés sont complétés conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.

Tunis, le 9 septembre 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Liste des genres et des espèces susceptibles d'être protégés et la durée de protection

Genres/espèces (nom latins)	Durée de la protection (année)
5 - Cultures légumières	
Ail (<i>Allium Sativum</i> . L)	20
Artichaut (<i>Cynarascolumus</i> . L)	20

Dates limites de dépôt des demandes ainsi que les quantités de production ou de multiplication nécessaires pour l'examen des variétés

Genres/espèces (nom latins)	Dates limites de dépôt des demandes	Quantités de matériel de production ou de multiplication à fournir
5 - Cultures légumières		
Ail (<i>Allium Sativum</i> . L)		600 cailleux
- Culture d'automne :	31 août	
- Culture de printemps :	15 octobre	
Artichaut (<i>Cynarascolumus</i> . L)		50 g
- Semences :	31 mai	120 rejets
- Rejets :	15 août	enracinés

Arrêté des ministres de l'industrie et de l'énergie et du commerce du 10 septembre 2004, relatif à l'étiquetage des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés.

Les ministres de l'industrie et de l'énergie et du commerce,

Vu la loi n°82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité,

Vu la loi n°2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l'énergie et notamment ses articles 8 et 9,

Vu le décret n°94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer,

Vu le décret n° 2004-2145 du 2 septembre 2004, relatif à l'étiquetage des équipements, des appareils et matériels électroménagers,

Arrêtent :

Article premier. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux réfrigérateurs, aux congélateurs et aux appareils combinés alimentés exclusivement par l'énergie électrique.

Art 2. Les appareils prévus à l'article premier du présent arrêté sont classés dans les «catégories» suivantes :

- les réfrigérateurs ménagers sans compartiment à basse température : catégorie 1
- les réfrigérateurs ménagers avec compartiments à 5 °C et/ou 10 °C : catégorie 2
- les réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température « sans étoile » : catégorie 3
- les réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température «une étoile» (*) : catégorie 4
- les réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température «deux étoiles» (**) : catégorie 5
- les réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température «trois étoiles» (***) : catégorie 6

- les réfrigérateurs congélateurs ménagers avec compartiments de congélation « quatre étoiles »*(***) : catégorie 7
- les congélateurs armoires ménagers : catégorie 8
- les congélateurs coffres ménagers : catégorie 9
- les réfrigérateurs et congélateurs ménagers à portes multiples ou autres appareils non décrits ci-dessus : catégorie 10

Art 3 . Le classement de l'appareil est établi selon son efficacité énergétique conformément aux indications fixées dans le tableau A ci-dessous :

TABLEAU A

Classe d'efficacité énergétique	Indice d'efficacité Énergétique (%)
1	$I < 42$
2	$42 \leq I < 55$
3	$55 \leq I < 75$
4	$75 \leq I < 90$
5	$90 \leq I < 100$
6	$100 \leq I < 110$
7	$110 \leq I < 125$
8	$125 \leq I$

- L'indice d'efficacité énergétique « I » est égal à la consommation d'énergie de l'appareil divisée par la consommation d'énergie normalisée de l'appareil.
L'indice est exprimé en pourcentage %.
- La consommation d'énergie normalisée de l'appareil est égale au volume ajusté « VA » de l'appareil multiplié par un facteur « M » auquel on ajoute un deuxième facteur « N » :
La consommation d'énergie normalisée = $(M \times VA) + N$.
La consommation d'énergie normalisée est exprimée en kilowattheure/an.
- Le volume ajusté de l'appareil est égal au volume du compartiment à denrées alimentaires fraîches auquel on ajoute le volume du compartiment à denrées congelées multiplié par un facteur Ω :
« Volume ajusté » = volume du compartiment à denrées fraîches + $(\Omega \times \text{volume du compartiment à denrées congelées})$.
Le volume ajusté est exprimé en litres.

Art 4 . Les valeurs des facteurs M, N et Ω sont tirées du tableau B ci-dessous :

TABLEAU B

Catégories d'appareils	Ω	M	N
Catégorie 1	---	0,233	245
Catégorie 2	0,75 ⁽¹⁾	0,233	245
Catégorie 3	1,25	0,233	245
Catégorie 4	1,55	0,643	191
Catégorie 5	1,85	0,450	245
Catégorie 6	2,15	0,657	235
Catégorie 7	⁽³⁾	0,777	303
Catégorie 8	2,15 ⁽²⁾	0,472	286
Catégorie 9	2,15 ⁽²⁾	0,446	181
Catégorie 10	⁽³⁾	⁽⁴⁾	⁽⁴⁾

(1): Pour les réfrigérateurs avec un compartiment de rafraîchissement :
Le volume ajusté exprimé en litres = volume du compartiment pour denrées alimentaires fraîches + (Ω x volume du compartiment de rafraîchissement (5 °C et/ou 10 °C)).

(2): Pour les appareils à "froid ventilé", tel que mentionné à l'article 9 point 10. Cette valeur est portée à 2,58 par l'application d'un facteur égal à 1,2.

(3): Le volume ajusté est calculé selon la formule :

$$VA = \sum \frac{(25 - TC)}{20} \times V_c \times F_c$$

Il est à noter que la sommation doit être effectuée sur tous les compartiments de l'appareil.

"Tc" est la température nominale de chaque compartiment (en °C) ;

"Vc" est le volume utile en litres de chaque compartiment ;

"Fc" est un facteur égal à 1,2 pour les compartiments à "froid ventilé" et à 1 pour les autres compartiments.

(4): Pour ces appareils, les valeurs de M et N sont déterminées par la température et le nombre d'étoiles du compartiment dont la température est la plus basse comme indiqué au tableau C ci-dessous :

TABLEAU C

Température du compartiment le plus froid	Sous-catégories correspondantes	M	N
supérieure à -6 °C	1 Réfrigérateurs ménagers sans compartiment à basse température. 2 Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à 5 °C et/ou 10 °C. 3 Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température sans étoile.	0,233	245
inférieure ou égale à - 6 °C *	4 Réfrigérateurs *	0,643	191
inférieure ou égale à - 12 °C **	5 Réfrigérateurs **	0,450	245
inférieure ou égale à - 18 °C ***	6 Réfrigérateurs ***	0,657	235
inférieure ou égale à - 18 °C *(***) avec capacité de congélation	7 Réfrigérateurs *(***)	0,777	303

Art 5. Les réfrigérateurs, les congélateurs et les appareils combinés doivent subir des tests de performance énergétique. Ces tests doivent être réalisés sur le modèle de l'appareil par un laboratoire indépendant habilité à cet effet et ce, conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993 tel que modifié par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003.

Les frais des tests sont à la charge du fabricant ou de l'importateur.

En cas de modifications apportées au modèle d'un appareil pouvant influencer sur sa consommation d'énergie, le fabricant ou l'importateur est tenu de refaire les tests prévus au premier paragraphe du présent article selon les mêmes procédures et réviser son classement selon les mêmes indications fixées à l'article 3 du présent arrêté.

Art 6. Le fabricant ou l'importateur est tenu de faire parvenir à l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie une copie des rapports des tests effectués par le laboratoire avant la mise sur le marché du modèle de l'appareil concerné. L'agence vérifiera les informations contenues dans l'étiquette et donnera son approbation pour la mise du modèle de l'appareil concerné sur le marché lorsque ces informations sont conformes aux résultats consignés dans le rapport des tests.

Art 7. Les réfrigérateurs, les congélateurs et les appareils combinés prévus à l'article premier du présent arrêté ne peuvent être proposés à la vente ou à la location que s'ils sont munis d'une étiquette indiquant le niveau de leur

consommation d'énergie et accompagnés d'une fiche d'informations expliquant les indications portées sur l'étiquette.

Les renseignements contenus dans l'étiquette et la fiche d'informations prévues au paragraphe premier du présent article sont établis selon les méthodes de mesure fixées par les normes tunisiennes suivantes lorsqu'elles sont applicables à l'appareil testé :

- la norme tunisienne NT 81.70 : Méthodes de mesure de la consommation d'énergie électrique et des caractéristiques associées, des réfrigérateurs, conservateurs et congélateurs à usage ménager et leurs combinaisons,
- la norme tunisienne NT 81.71 : Appareils de réfrigération ménagers – Réfrigérateurs ménagers avec ou sans compartiment basse température – Caractéristiques et méthodes d'essai,
- la norme tunisienne NT 81.72 : Appareils de réfrigération à usage ménager – Conservateurs de denrées congelées et congélateurs – Caractéristiques et méthodes d'essai,
- la norme tunisienne NT 81.73 : Réfrigérateurs à usage ménager – Réfrigérateurs-congélateurs – Caractéristiques et méthodes d'essai,
- la norme tunisienne NT 81.75 : Appareils de réfrigération ménagers à air pulsé-Réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs, conservateurs de denrées congelées et congélateurs à air pulsé intérieur – Caractéristiques et méthodes d'essai.

Art 8. L'étiquette prévue à l'article 7 du présent arrêté doit être conforme au modèle qui lui est annexé .

L'étiquette doit être apposée sur la partie supérieure de la face avant de l'appareil de manière à être clairement visible.

Art 9. La fiche d'informations prévue à l'article 7 du présent arrêté doit contenir, dans l'ordre indiqué, les renseignements énumérés ci-dessous :

- 1) Le nom ou la marque du fabricant;
- 2) Le code d'identification du modèle établi par le fabricant;

- 3) La catégorie de l'appareil telle que définie à l'article 2 du présent arrêté;
- 4) Le classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications figurant dans le tableau A prévu à l'article 3 du présent arrêté sur une échelle allant de 1 à 8. Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme à condition que le classement de 1 à 8 apparaisse clairement ;
- 5) La consommation d'électricité déterminée conformément aux méthodes de mesures prévues à l'article 7 du présent arrêté et exprimée en kilowattheure (kWh) par an ;
- 6) Le volume utile du compartiment d'entreposage des denrées fraîches (5 °C), déterminé conformément aux méthodes de mesures prévues à l'article 7 du présent arrêté. Cette rubrique ne concerne pas les appareils appartenant aux catégories 8 et 9 définies à l'article 2 du présent arrêté ;
- 7) Le volume utile du compartiment d'entreposage des denrées congelées déterminé conformément aux méthodes de mesures prévues à l'article 7 du présent arrêté. Cette rubrique ne concerne pas les catégories 1, 2 et 3 définies à l'article 2 du présent arrêté. Pour la catégorie 3, le volume utile du «compartiment à glace» doit être indiqué ;
- 8) Pour les catégories 2 et 10 définies à l'article 2 du présent arrêté, le volume utile de chaque compartiment doit être indiqué. Les volumes utiles sont déterminés conformément aux méthodes de mesures prévues à l'article 7 du présent arrêté ;
- 9) Le cas échéant, le nombre d'étoiles pour le compartiment d'entreposage des denrées congelées déterminé conformément aux méthodes de mesures prévues à l'article 7 du présent arrêté ;
- 10) La mention «froid ventilé» peut être, le cas échéant, ajoutée s'il y a conformité avec la définition figurant dans les normes prévues à l'article 7 du présent arrêté ;
- 11) Le «Pouvoir de congélation» exprimé en kg/24 heures, déterminé conformément aux méthodes de mesures prévues à l'article 7 du présent arrêté. Ce paramètre n'est mentionné que pour les appareils 4 étoiles ;
- 12) La «Classe climatique de l'appareil» déterminée conformément aux normes prévues à l'article 7 du présent arrêté ;

Ces renseignements peuvent être présentés sous forme d'un tableau couvrant une série d'appareils fournis par le même fournisseur.

Pour un appareil comportant plus d'un compartiment à denrées fraîches et/ou d'un compartiment à denrées congelées, des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées aux points 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 pour les renseignements concernant les compartiments supplémentaires.

Dans ce cas, la désignation des compartiments et l'ordre dans lequel ils sont mentionnés doivent toujours être les mêmes. Si la température nominale d'un compartiment ne correspond pas au système de classification par étoile ou à la température normale d'un compartiment d'entreposage des denrées fraîches (5 °C), il convient de préciser cette température.

Art 10. Si un appareil est proposé à la vente ou à la location par les moyens de communication à distance et la messagerie électronique, par correspondance, sur catalogue ou par tout autre moyen de communication, l'offre doit comprendre les renseignements techniques suivants :

- le classement d'efficacité énergétique ;
- la consommation d'électricité ;
- le volume utile du compartiment pour denrées fraîches ;
- le volume utile du compartiment pour denrées congelées ;
- le nombre d'étoiles.

Si d'autres renseignements sont également fournis dans l'offre, ils doivent être présentés sous la forme définie à l'article 9 du présent arrêté et insérés dans la liste des renseignements techniques prévus au paragraphe premier du présent article selon l'ordre indiqué.

La taille et le type des caractères utilisés pour la présentation des renseignements doivent permettre une bonne lisibilité.

Art 11. Le fabricant et l'importateur des appareils prévus à l'article premier du présent arrêté doivent tenir à la disposition des agents de contrôle habilités à cet effet la documentation technique concernant les informations portées sur l'étiquette et ce, pour une durée de cinq ans à partir de la date de la dernière production du même modèle.

La documentation technique prévue au premier paragraphe du présent article doit comprendre les renseignements suivants :

- le nom et l'adresse du fabricant;

- la marque et le modèle de l'appareil;
- une copie de l'étiquette;
- une copie de la fiche d'informations;
- les dimensions externes de l'appareil;
- le nombre de portes;
- un rapport des tests prouvant la classe climatique de l'appareil;
- un rapport de calcul de la classe énergétique réalisé conformément à l'article 3 du présent arrêté;
- le réfrigérant utilisé;
- la charge du réfrigérant de l'appareil;
- le fabricant du compresseur;
- le modèle du compresseur;
- la notice d'emploi.

La documentation technique peut également comprendre des renseignements complémentaires, éventuellement sous forme de dessins, calculs, fiches d'informations techniques sur les matériaux et composantes importantes utilisées pour la fabrication de l'appareil ou relatifs aux caractéristiques essentielles de la conception du produit, notamment ceux liées aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'électricité.

Art 12. Le présent arrêté entrera en vigueur trois mois à partir de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 septembre 2004.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie

Fethi Merdassi

Le ministre du commerce

Mondher Zenaïdi

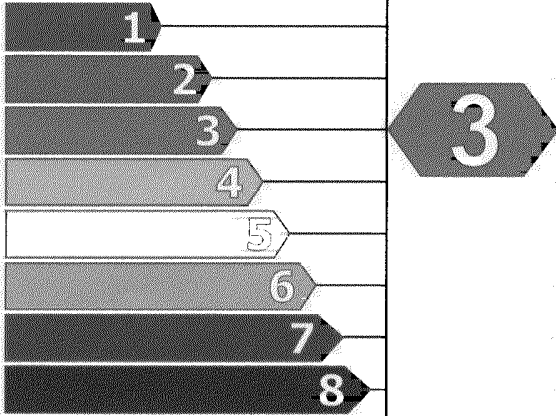
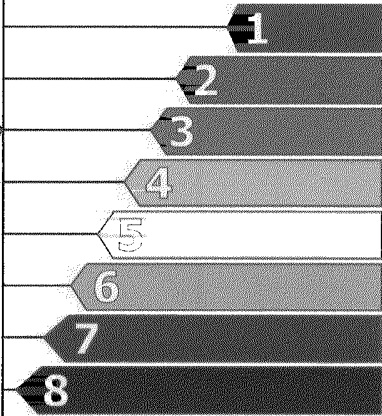
Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

1) Modèle de l'étiquette:

5 mm	57,1 mm	25,8 mm	57,1 mm	5 mm
27,5 mm	CONSOMMATION D'ENERGIE  إستهلاك الطاقة			
18 mm	Fabricant Modèle FFF MMM المصنع الأنموذج			
76,7 mm	Econome  مقتصد			
41,5 mm	Pas économe  غير مقتصد			
26,3 mm	Consommation d'électricité par an sur la base du résultat obtenu pour 24 h dans des conditions d'essai normalisées XYZ كمية استهلاك الكهرباء في السنة حسب النتيجة المتحصل عليها طول 24 ساعة بالمخبر			
	Volume pour les produits réfrigérés (litres) XYZ الفضاء المخصص للمواد المبردة (لتر)			
	Volume pour les produits congelés (litres) XYZ الفضاء المخصص للمواد المجمدة (لتر)			
	  مواصفات تونسية م ت 81.70			
	(*) La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation et de la localisation de l'appareil (*) الإستهلاك الحقيقي رهين كيفية و مكان الإستعمال			

2) Les informations à faire figurer sur l'étiquette :

I– Nom ou marque du Fabricant ;

II– Code d'identification du modèle établi par le fabricant ;

III– Le classement de l'appareil selon son efficacité énergétique, établi conformément aux indications des articles 3 et 4. le chiffre indiquant la classe énergétique de l'appareil doit être à la hauteur des barres horizontales correspondantes ;

IV– La consommation d'électricité déterminée conformément aux méthodes de mesure mentionnées à l'article 7 exprimée en kilowattheure (kWh) par an c'est à dire à partir du résultat sur 24 heures multiplié par 365 jours ;

V– La somme des volumes utiles de tous les compartiments sans étoile exprimée en litres et déterminée conformément aux méthodes de mesures prévues à l'article 7 ;

VI– La somme des volumes utiles de tous les compartiments d'entreposage des denrées congelées classées au moins «une étoile» exprimée en litres et déterminée conformément aux méthodes de mesures prévues à l'article 7 ;

VII– Le nombre d'étoiles du compartiment d'entreposage des denrées congelées déterminé conformément aux méthodes de mesures prévues à l'article 7. Si ledit compartiment est «sans étoile», cette rubrique reste en blanc.

3) Les aspects de l'étiquette :

Dimensions :

La dimension de l'étiquette doit être de 15cm/19cm

Couleurs :

- Couleurs à utiliser : **CMJN - bleu cyan, rouge magenta, jaune, noir.**

Exemple 07X0: 0 % de cyan, 70 % de magenta, 100 % de jaune, 0 % de noir.

- Couleurs des barres horizontales indiquant les classes énergétiques:

- La barre horizontale indiquant la classe énergétique 1	X040
- La barre horizontale indiquant la classe énergétique 2	X0X0
- La barre horizontale indiquant la classe énergétique 3	70X0
- La barre horizontale indiquant la classe énergétique 4	30X0
- La barre horizontale indiquant la classe énergétique 5	00X0
- La barre horizontale indiquant la classe énergétique 6	03X0
- La barre horizontale indiquant la classe énergétique 7	07X0
- La barre horizontale indiquant la classe énergétique 8	0XX0.

- Couleur de l'encadrement: X070.
- La couleur de fond de l'indication de la classe énergétique de l'appareil doit être la même que celle de la barre horizontale de la classe correspondante.
- Le texte est imprimé en noir sur fond blanc.

4) Caractéristiques du support:

- a) L'étiquette doit être auto- adhésive.
- b) Le grammage du papier de l'étiquette doit être de 150 g avec vernis UV .
l'impression doit être en quadrichromie.
- c) L'adhésif utilisé pour fixer les étiquettes doit :
 - permettre de décoller facilement les étiquettes des appareils sans l'aide d'un outil ou d'un liquide autre que l'eau;
 - offrir une adhérence suffisante pour empêcher les étiquettes de se décoller dans les conditions normales de manutention.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 septembre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte général.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier au corps des architectes de l'administration,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 octobre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte général du corps des architectes de l'administration.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le 10 novembre 2004 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte général.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 9 octobre 2004.

Tunis, le 10 septembre 2004.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 septembre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, portant statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 octobre 1999, portant organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le 1^{er} novembre 2004 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 1^{er} octobre 2004.

Tunis, le 10 septembre 2004.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 septembre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier au corps des architectes de l'administration,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 octobre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef du corps des architectes de l'administration.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le 10 novembre 2004 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 9 octobre 2004.

Tunis, le 10 septembre 2004.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 septembre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, portant statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 octobre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le 11 novembre 2004 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 11 octobre 2004.

Tunis, le 10 septembre 2004.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 septembre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au centre d'essais et des techniques de la construction relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, portant statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 31 juillet 1999, fixant les modalités d'organisation du

concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au centre d'essais et des techniques de la construction, le 8 décembre 2004 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 8 novembre 2004.

Tunis, le 10 septembre 2004.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 septembre 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architectes principaux.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier au corps des architectes de l'administration,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 octobre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architectes principaux du corps des architectes de l'administration.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le 25 novembre 2004 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architectes principaux.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 25 octobre 2004.

Tunis, le 10 septembre 2004.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 septembre 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'urbanistes principaux du corps des urbanistes de l'administration.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier au corps des urbanistes de l'administration,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 15 mai 2001, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'urbanistes principaux du corps des urbanistes de l'administration.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le 25 novembre 2004 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'urbanistes principaux.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 25 octobre 2004.

Tunis, le 10 septembre 2004.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 septembre 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, portant statut particulier du corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 31 juillet 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le 2 décembre 2004 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à douze (12) :

- dix postes (10) : spécialité génie civil,

- deux postes (2) : spécialité génie énergétique.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 2 novembre 2004.

Tunis, le 10 septembre 2004.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 septembre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, portant statut particulier du corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 octobre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien du corps technique commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le 11 décembre 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente neuf (39).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 11 novembre 2004.

Tunis, le 10 septembre 2004.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 septembre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien au centre d'essais et des techniques de la construction relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire .

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, portant statut particulier du corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 octobre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au centre d'essais et des techniques de la construction, le 1^{er} décembre 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 1^{er} novembre 2004.

Tunis, le 10 septembre 2004.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*
Slaheddine Belaïd

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE**

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 9 septembre 2004, portant création des commissions administratives paritaires au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.

La ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de la jeunesse et des sports, tel qu'il a été

modifié et complété par le décret n° 2003-2228 du 27 octobre 2003,

Vu le décret n° 74-952 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement ou des institutions relevant du ministère de la jeunesse et des sports, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2224 du 27 octobre 2003,

Vu le décret n° 78-452 du 26 avril 1978, portant statut particulier des animateurs de jardins d'enfants, tel qu'il a été modifié par le décret n° 99-2374 du 27 octobre 1999,

Vu le décret n° 81-615 du 7 mai 1981, portant création du grade de professeur principal de la jeunesse et des sports, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2226 du 27 octobre 2003,

Vu le décret n° 82-780 du 11 mai 1982, instituant le grade d'animateur d'application de jardins d'enfants, tel qu'il a été modifié par le décret n° 99-2376 du 27 octobre 1999,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 96-1134 du 17 juin 1996, portant statut particulier du corps des délégués à la protection de l'enfance et les domaines de son intervention et ses moyens d'action avec les services et les organismes sociaux concernés, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2649 du 23 décembre 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier du corps des psychologues des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, tel qu'il a été complété par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu le décret n° 99-2359 du 27 octobre 1999, fixant le statut particulier des personnels du service social des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique,

Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000, portant création des grades de professeur principal hors classe de la jeunesse et des sports et de professeur hors classe de la jeunesse et des sports au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2230 du 27 octobre 2003,

Vu le décret n° 2002-328 du 14 février 2002, portant statut particulier du corps des surveillants des instituts et établissements socio-éducatifs relevant du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2232 du 27 octobre 2003,

Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu l'arrêté du 26 avril 2000, portant création des commissions administratives paritaires au ministère des affaires de la femme et de la famille.

Arrête :

Article premier. - Sont créées au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et aux établissements publics à caractère administratif sous-tutelle, des commissions administratives paritaires pour les fonctionnaires et les ouvriers composées comme suit :

Première commission :

Inspecteur général de la jeunesse et de l'enfance, inspecteur principal de la jeunesse et de l'enfance, inspecteur 2^{ème} degré de la jeunesse et de l'enfance, inspecteur 1^{er} degré de la jeunesse et de l'enfance, professeur principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance, professeur principal de la jeunesse et de l'enfance, délégué à la protection de l'enfance "3^{ème} grade", délégué à la protection de l'enfance "2^{ème} grade", délégué à la protection de l'enfance "1^{er} grade", ingénieur général, ingénieur en chef, ingénieur principal, analyste général, analyste en chef, analyste central, psychologue général, psychologue en chef, psychologue principal, administrateur général du service social, administrateur en chef du service social, administrateur conseiller du service social, technicien supérieur major de la santé publique, technicien en chef.

2^{ème} commission :

Administrateur, conseiller pédagogique de la jeunesse et de l'enfance, professeur hors classe de la jeunesse et de

l'enfance, professeur de la jeunesse et de l'enfance, bibliothécaire ou documentaliste, ingénieur de travaux, analyste, psychologue, administrateur du service social, technicien supérieur principal de la santé publique, technicien principal, gestionnaire de documents et d'archives.

3^{ème} commission :

Attaché d'administration, éducateur, bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint, programmeur, assistant social principal, technicien supérieur de la santé publique, gestionnaire adjoint de documents et d'archives, surveillant principal, animateur d'application de jardin d'enfants.

4^{ème} commission :

Secrétaire d'administration, secrétaire dactylographe, animateur de jardin d'enfants, aide bibliothécaire ou aide documentaliste, adjoint technique, technicien de laboratoire informatique, assistant social, surveillant, surveillant "3^{ème} grade".

5^{ème} commission :

Commis d'administration, dactylographe, animatrice sociale, agent technique, commis de bibliothèque ou de documentation.

6^{ème} commission :

Dactylographe adjoint, agent d'accueil, agent d'accueil des bibliothèques ou de documentation.

7^{ème} commission : comprend les ouvriers de la première unité (catégories 1,2 et 3).

8^{ème} commission : comprend les ouvriers de la deuxième unité (catégories 4,5,6 et 7).

9^{ème} commission : comprend les ouvriers de la troisième unité (catégories 8,9 et 10).

Art. 2. - La composition des commissions administratives paritaires, citées à l'article premier du présent arrêté, est soumise aux dispositions du décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990 susvisé.

Art. 3. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du 26 avril 2000 portant création des commissions administratives paritaires au ministère des affaires de la femme et de la famille.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 septembre 2004.

La ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance

Néziha Ben Yedder

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 9 septembre 2004, portant révision de la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère de la santé publique et aux établissements publics à caractère administratif qui en relèvent.

Le ministre de la santé publique,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2357 du 17 octobre 2000,

Vu le décret n° 94-1692 du 8 août 1994, relatif aux imprimés administratifs et notamment son article 16,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 18 janvier 1996, fixant les normes techniques d'enregistrement des imprimés administratifs, tel que modifié par l'arrêté du 8 avril 1997,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de la santé publique, tel que modifié par l'arrêté du 29 octobre 1997,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 9 mai 2000, portant révision de la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère de la santé publique et aux établissements publics à caractère administratif qui en relèvent, tel que complété et modifié par l'arrêté du 22 novembre 2001 et l'arrêté du 14 janvier 2003,

Vu l'avis de la commission nationale des imprimés administratifs.

Arrête :

Article premier. - La liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère de la santé publique et aux établissements publics à caractère administratif qui en relèvent, fixée par l'arrêté susvisé du 9 mai 2000, est révisée comme suit :

Domaine d'utilisation	Intitulé de l'imprimé	Numéro d'enregistrement
La relation de l'administration avec ses usagers	- carte de soins gratuits	20-1.001-99
	- carte de soins tarif réduit	20-1.002-99
	- attestation de présence à l'hôpital	20-1.003-00
	- attestation d'hospitalisation	20-1.004-00
	- laissez-passer de visite	20-1.005-00
	- autorisation de sortie provisoire	20-1.006-00
	- aveu de refus du traitement	20-1.007-00
	- billet de sortie	20-1.008-00
	- attestation de séjour à l'hôpital	20-1.009-00
	- demande d'hospitalisation d'un malade par un tiers	20-1.010-00
	- carte de rendez-vous (A)	20-1.011-00
	- carte de rendez-vous (B)	20-1.012-00
	- engagement de paiement	20-1.013-00
	- attestation de naissance	20-1.014-00
	- certificat médical prénuptial	20-1.015-00
	- aveu d'abandon d'un nouveau-né	20-1.016-00
	- certificat médical de décès	20-1.017-00
	- ordonnance médicale spécifique aux pèlerins	20-1.018-00
	- demande d'analyse médicale pour les pèlerins	20-1.019-00
	- certificat médical d'aptitude au pèlerinage	20-1.020-00
	- carte de donneur de sang	20-1.021-00
	- carte de groupe sanguin	20-1.022-00
	- diplôme spécial des donneurs de sang	20-1.023-00
	- carte professionnelle pour l'exercice d'une profession paramédicale privée	20-1.025-00
	- certificat de validité d'un véhicule de transport sanitaire	20-1.026-00
	- engagement de disponibilité	20-1.033-00
	- certificat médical (A)	20-1.034-01
	- certificat médical (B)	20-1.035-01
	- certificat médical d'hébergement au foyer universitaire	20-1.036-01
	- certificat médical initial	20-1.037-01
	- certificat médical initial des accidents de travail et des maladies professionnelles	20-1.038-01
	- attestation scolaire	20-1.039-01
	- enquête d'évaluation de la célébration de la journée de santé aux établissements préscolaires	20-1.043-01
	- fiche d'examen d'un candidat pour le pèlerinage	20-1.044-01
	- fiche de liaison du partenaire sexuel	20-1.045-01
	- enquête sanitaire à propos d'un cas d'infection par le VIH	20-1.046-01

	- registre de suivi	20-1.047-01
	- fiche de donneur	20-1.048-01
	- déclaration de refus d'adhésion au programme de transfusion autologue programmée	20-1.049-01
	- engagement d'adhésion au programme de transfusion autologue programmée	20-1.050-01
	- fiche de renseignements relative à l'exercice d'une profession médicale ou paramédicale par un étranger	20-1.051-02
	- attestation de dépôt d'un cahier des charges	20-1.052-02
	- déclaration sur l'honneur	20-1.053-02
	- demande d'autorisation d'exploitation d'une officine de détail	20-1.054-02
	-demande d'exploitation d'un laboratoire privé d'analyses médicales	20-1.055-02
	- fiche de renseignements spécifique à un distributeur local des produits de diagnostic de laboratoire et les circonstances d'emménagement	20-1.056-02
	- attestation de validité de l'usage médical des équipements de laboratoire importés	20-1.057-02
	- demande d'abonnement à la dosimétrie de rayonnements ionisants	20-1.058-02
	- fiche de renseignements	20-1.059-02
	- demande de modification d'abonnement à la dosimétrie de rayonnements ionisants (intégration de nouveaux agents)	20-1.060-02
	- demande de modification d'abonnement à la dosimétrie de rayonnements ionisants (cessation d'abonnement)	20-1.061-02
	- fiche de renseignements médicaux pour le niveau préscolaire	20-1.062-02
	- fiche de renseignements médicaux pour les élèves de la 1ère année de l'enseignement de base	20-1.063-02
	- fiche de renseignements sanitaires pour les élèves du 2ème cycle de l'enseignement de base et du secondaire	20-1.064-02
	- fiche de renseignements (étudiant)	20-1.065-02
	-demande d'autorisation relative à un équipement émetteur de rayon X	20-1.066-04
	- demande d'autorisation relative à une source radioactive	20-1.067-04
	- demande d'étude ou contrôle	20-1.068-04
	- demande d'analyse radiologique	20-1.069-04
La relation entre les services du ministère	- billet d'admission à l'hôpital	20-2.001-00
	- fiche médicale	20-2.002-00
	- billet d'inscription d'un malade hospitalisé	20-2.003-00
	- billet de transfert des malades victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles	20-2.004-00
	- cas de naissance en dehors du mariage	20-2.005-00
	- statistiques mensuelles des naissances en dehors du mariage	20-2.006-00
	-billet d'hospitalisation à la demande d'un tiers	20-2.007-00
	- billet d'hospitalisation d'office	20-2.008-00
	- registre d'hospitalisation à la demande d'un tiers	20-2.009-00
	- registre d'hospitalisation d'office	20-2.010-00

- déclaration d'une maladie transmissible ou d'un décès qui en résulte	20-2.011-00
- rapport des activités du service régional d'hygiène de au mois de	20-2.012-00
- rapport trimestriel des activités d'hygiène à l'hôpital	20-2.013-00
- fiche de contrôle sanitaire	20-2.014-00
- fiche de contrôle de la cuisine et de la chaîne alimentaire	20-2.015-00
- fiche de prélèvement d'un échantillon des denrées alimentaires	20-2.016-00
- fiche de contrôle sanitaire dans un restaurant	20-2.017-00
- fiche de contrôle sanitaire dans une boulangerie	20-2.018-00
- fiche de contrôle sanitaire dans une pâtisserie	20-2.019-00
- fiche de contrôle sanitaire dans un café	20-2.020-00
- fiche de contrôle sanitaire dans un bain maure	20-2.021-00
- fiche technique château d'eau	20-2.022-00
- fiche technique eaux de sources captées	20-2.023-00
- fiche technique puits public	20-2.024-00
- fiche technique fontaine	20-2.025-00
- registre de consultations externes	20-2.026-04
- registre de consultations d'urgences	20-2.027-01
- billet de transfert d'un malade	20-2.028-01
- rapport sur un cas transféré	20-2.029-01
- fiche spécifique à un service de maternité	20-2.030-01
- fiche spécifique à un point de rassemblement	20-2.031-01
- enquête d'évaluation de la célébration de la semaine maghrébine de la santé scolaire dans l'école primaire	20-2.032-01
- enquête d'évaluation de la journée de la santé universitaire dans chaque établissement	20-2.033-01
- enquête d'évaluation de l'action éducative au milieu scolaire pour la lutte anti-scorpionique dans les écoles primaires	20-2.034-01
- attestation de perte de la fiche médicale scolaire	20-2.035-01
- fiche d'information sanitaire hebdomadaire	20-2.036-01
- modèle d'exploration épidémiologique des nouveaux cas de bilharziose	20-2.037-01
- rapport mensuel du contrôle environnemental du leishmaniose cutanée	20-2.038-01
- fiche de suivi de l'état environnemental du leishmaniose cutanée	20-2.039-01
- tableau de déclaration mensuelle des maladies sexuellement transmissibles conformément au régime instantané	20-2.040-01
- rapport mensuel des activités d'exploration épidémiologique et la lutte anti-champignons	20-2.041-01
- relevé mensuel de dépistage sanitaire de groupe	20-2.042-01
- rapport mensuel d'activité du programme national de lutte contre les teignes	20-2.043-01
- rapport mensuel d'activité des laboratoires (programme national de lutte contre les teignes)	20-2.044-01
- rapport mensuel d'activité du programme national de lutte anti-gale	20-2.045-01
- rapport mensuel de l'activité du programme national de lutte anti-scorpionique	20-2.046-01

	- demande de produits sanguins	20-2.047-01
	- bordereau de prélèvement du sang	20-2.048-01
	- fiche transfusionnelle	20-2.049-01
	- transfusion autologue programmée	20-2.050-01
	- registre transfusionnelle	20-2.051-01
	- registre de gestion des produits sanguins	20-2.052-01
	- registre d'approvisionnement périodique en médicaments	20-2.053-04
La relation avec les services d'un autre ministère	- demande d'inhumation d'un organe humain	20-3.001-00
	- carte de protection sanitaire	20-3.002-00
	- attestation de réussite à l'examen national de spécialité en médecine	20-3.003-00
	- diplôme de médecin spécialiste	20-3.004-00

Art. 2. - Est abrogé, l'arrêté susvisé du 9 mai 2000.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 septembre 2004.

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique du 15 septembre 2004, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax.

Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du personnel médical hospitalo-universitaire,

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-2121 du 28 octobre 1998,

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique du 22 août 1994, portant organisation du concours de recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine aux facultés de médecine, tel que modifié par l'arrêté du 22 juillet 1996,

Vu la convention du 28 mars 1998, relative à l'organisation du concours de recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine au profit du gouvernement Mauritanien, conclue entre la République Tunisienne et la République Islamique de Mauritanie,

Sur proposition des autorités Mauritaniennes,

Sur proposition du ministre de la défense nationale.

Arrêtent :

Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert à Tunis, le 23 novembre 2004 et jours suivants, pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine aux facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax, dans les conditions prévues par l'arrêté susvisé du 22 août 1994, tel que modifié par l'arrêté du 22 juillet 1996.

Art. 2. - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Tunis, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

Chirurgie pédiatrique : 1 poste,

Imagerie médicale : 1 poste,

O.R.L : 1 poste,

Pédiatrie : 1 poste,

Biologie médicale (option microbiologie) : 1 poste,

Gynécologie obstétrique : 1 poste,
 Carcinologie médicale : 1 poste,
 Maladies infectieuses : 1 poste,
 Chirurgie neurologique : 1 poste,
 Chirurgie générale : 1 poste,
 Chirurgie orthopédique et traumatologique : 2 postes,
 Psychiatrie : 1 poste,
 Anatomie : 1 poste,
 Pneumologie : 2 postes,
 Anatomie et cytologie pathologiques : 1 poste,
 Médecine interne : 1 poste,
 Gastro-entérologie : 1 poste,
 Hématologie clinique : 1 poste,
 Anesthésie réanimation : 1 poste,
 Ophtalmologie : 1 poste,
 Dermatologie : 1 poste,
 Chirurgie plastique, réparatrice et esthétique : 1 poste,
 Endocrinologie : 1 poste,
 Rhumatologie : 1 poste,
 Neurologie : 1 poste.

Art. 3. - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Sousse, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

Médecine préventive et communautaire : 1 poste,
 Histo-embryologie : 1 poste,
 Gynécologie obstétrique : 1 poste,
 Imagerie médicale : 2 postes,
 Médecine de travail : 1 poste,
 Biologie médicale (option microbiologie) : 1 poste,
 Chirurgie générale : 1 poste,
 Pédiatrie : 1 poste.

Art. 4. - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Monastir, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

Médecine de travail : 1 poste,
 Pédiatrie : 1 poste,
 Rhumatologie : 1 poste,
 Néphrologie : 1 poste,
 Réanimation médicale : 1 poste,
 Pneumologie : 1 poste,
 Chirurgie générale : 1 poste,
 Chirurgie orthopédique et traumatologique : 1 poste,
 Anesthésie réanimation : 1 poste,
 Chirurgie plastique, réparatrice et esthétique : 1 poste.

Art. 5. - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Sfax, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

Gynécologie obstétrique : 1 poste,
 Pneumologie : 1 poste,

Imagerie médicale : 1 poste,
 Anatomie et cytologie pathologiques : 1 poste,
 Biologie médicale (option biochimie) : 1 poste,
 Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale : 1 poste,
 Pédiatrie : 1 poste,
 Médecine physique, rééducation et réadaptation fonctionnelle : 1 poste,
 Endocrinologie : 1 poste.

Art. 6. - Pour les besoins des centres hospitalo-universitaires relevant du ministère de la défense nationale, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes mentionnés ci-après :

Chirurgie orthopédique et traumatologique : 1 poste,
 Neurologie : 1 poste,
 Anesthésie réanimation : 1 poste,
 Chirurgie neurologique : 1 poste,
 Pédiatrie option néonatalogie : 1 poste,
 Psychiatrie : 1 poste,
 Endocrinologie : 1 poste.

Art. 7. - Ne peuvent concourir pour les postes ouverts au titre du ministère de la défense nationale que les candidats appartenant aux carrières militaires.

Art. 8. - Pour les besoins des centres hospitalo-universitaires de la République Islamique de Mauritanie, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes mentionnés ci-après :

Cardiologie : 1 poste.

Art. 9. - Ne peuvent concourir pour les postes ouverts au titre des centres hospitalo-universitaires de Mauritanie que les candidats de nationalité Mauritanienne.

Art. 10. - Le registre d'inscription est ouvert au siège du ministère de la santé publique, à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, la clôture de ce registre est fixée au 22 octobre 2004.

Tunis, le 15 septembre 2004.

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

*Le ministre de l'enseignement supérieur,
 de la recherche scientifique et de la technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la santé publique du 9 septembre 2004.

Le docteur Fatma Mguith est nommée membre représentant les médecins assistants hospitalo-universitaires exerçant au sein de l'institut au conseil d'administration de l'institut Hédi Raïs d'ophtalmologie de Tunis en remplacement du docteur Hédi Bouguila.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-2154 du 6 septembre 2004.

Les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur dont les noms suivent sont maintenus en activité conformément au tableau suivant :

Noms et prénoms	Grade	Etablissement de l'enseignement supérieur	Date de maintien en activité
Hédi Kassab	Maître de conférences	Ecole nationale des ingénieurs de Monastir	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une quatrième année)
Fathi Laâdhar	Maître de conférences	Institut préparatoire des études technologiques de Sfax	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une première année)
Mohamed Daoud	Maître de conférences	Ecole supérieure des sciences et techniques de Tunis	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une quatrième année)
Essaida Ben Arab	Maître de conférences	Faculté de médecine de Tunis	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une première année)

Par décret n° 2004-2155 du 6 septembre 2004.

Les assistants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent sont maintenus en activité conformément au tableau suivant :

Nom et Prénom	Grade	Etablissement de l'enseignement supérieur	Date de maintien en activité
Amor JMII	Assistant de l'enseignement supérieur	Faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une première année)
HASSAN BEN HAMMOUDA	Assistant de l'enseignement supérieur	Faculté de droit et des sciences économique et politiques de Tunis	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une première année)
Nabiha GOLLI	Assistant de l'enseignement supérieur	Faculté de médecine de Monastir	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une troisième année)
Mohamed YANGUI	Assistant de l'enseignement supérieur	Institut supérieur des arts et des métiers de Sfax	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une deuxième année)
Béchir BOURIAL	Assistant de l'enseignement supérieur	Institut supérieur des études technologiques de la communication	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une quatrième année)
Mohamed Bouraoui HANDOUS	Assistant de l'enseignement supérieur	Institut supérieur de gestion de Tunis	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une première année)
Mohamed EL Moncef MACHTA	Assistant de l'enseignement supérieur	Institut supérieur des langues de Tunis	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une première année)
MOHAMED Rafik EL KAMEL	Assistant de l'enseignement supérieur	Institut supérieur des beaux arts de Nabeul	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une première année)

Par décret n° 2004-2156 du 6 septembre 2004.

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent sont maintenus en activité conformément au tableau suivant :

Nom et Prénom	Grade	Etablissement de l'enseignement supérieur	Date de maintien en activité
Mokhtar ABID	Maître Assistant	Ecole nationale des ingénieurs de Sfax	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une première année)
Ali HAMDI	Maître Assistant	Ecole nationale des ingénieurs de Tunis	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une quatrième année)
Mohamed Taoufik KARKAR	Maître Assistant	Faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une deuxième année)
HASSAN SAIDANE	Maître Assistant	Faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une deuxième année)
Mokhtar ZAGHDOUDI	Maître Assistant	Faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une deuxième année)
BELKACEM OMEZZINE	Maître Assistant	Faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une première année)
Moncef CHAABANE	Maître Assistant	Ecole supérieure des sciences et des techniques de Tunis	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une deuxième année)
Béchir BELAMINE	Maître Assistant	Faculté de médecine de Tunis	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une quatrième année)
Houcine ABDELKHALEK	Maître Assistant	Faculté des lettres de Mannouba	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une deuxième année)
Rafika BEN NASR ép. KHAYATI	Maître Assistant	Faculté des lettres de Mannouba	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une deuxième année)
Faouzia Aïcha WERTANI ép. BEN OSMANE	Maître Assistant	Faculté des lettres de Mannouba	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une troisième année)
Moufida GHARIANI ép. BACCOUCHE	Maître Assistant	Faculté des lettres de Mannouba	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une troisième année)
Saida BETTAIEB ép. BOUZOUTA	Maître Assistant	Faculté des lettres de Mannouba	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une quatrième année)
Amor Farouk AMMAR	Maître Assistant	Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une cinquième année)

Hédi LAOUYANE	Maître Assistant	Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une cinquième année)
Khadija DJEALI ép. BESBES	Maître Assistant	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une troisième année)
IBrahim CHAMMAM	Maître Assistant	Institut supérieur des langues de Tunis	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une première année)
Béchir CHOUROU	Maître Assistant	Institut supérieur des langues de Tunis	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une première année)
CHARIFA KRIFA ép. MBAREK	Maître Assistant	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une première année)
Fethi DALI	Maître Assistant	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une deuxième année)
Ali LARIBI	Maître Assistant	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une première année)
Alia Zaouach ép. sakik	Maître Assistant	Institut de PRESSE et des sciences de l'information	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une première année)
Dalila ZAGHDOUD ép BEN OSMAN	Maître Assistant	Institut de PRESSE et des sciences de l'information	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une troisième année)
HECHMI RABEH	Maître Assistant	Institut supérieur d animation des jeunes et culturelle de BIR EL BEY	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une première année)
Massaoud REJIBA	Maître Assistant	Ecole supérieure du commerce de Tunis	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une troisième année)
Mohamed EL Moncef	Maître Assistant	Institut des hautes études commerciales	A compter du 1 ^{er} octobre 2004 (pour une première année)

REPUBLIQUE TUNISIENNE

**COUR DE DISCIPLINE
FINANCIERE**

***QUINZIEME*
RAPPORT ANNUEL
2003**

TRADUCTION

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION :

Activité de la Cour de Discipline Financière

I- LES ARRÊTS PORTANT CONDAMNATION

A L'AMENDE

II- LES ARRÊTS PRONONCANT UN NON LIEU

INTRODUCTION

La Cour de Discipline Financière a été saisie, au cours de l'année 2003, de quinze (15) affaires à lui déférées par le Commissaire du Gouvernement sur la base de 13 saisines émanant , du Ministre des technologies de communication et du Transport (4) , du Ministre de l'industrie et de l'énergie (3) , du Ministre de l'éducation et de la formation (3) , du Ministre des finances (1) , du Ministre de la santé publique (1) , du Ministre de l'équipement et de l'habitat (1) et de deux (2) demandes de recours en révision de deux arrêts prononcés par la Cour et ce en application de l'article 9 de la loi n°85-74 du 20 juillet 1985 ⁽¹⁾ , telle que modifiée par la loi n°87-34 du 6 juillet 1987 ⁽²⁾ et complétée par la loi n°88-54 du 2 juin 1988 ⁽³⁾ , relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques et à la création d'une Cour de Discipline Financière.

Lesdites quinze (15) saisines de l'année viennent s'ajouter à vingt deux (22) affaires déjà en cours d'instruction devant la Juridiction .

la Cour a statué , au cours de l'année 2003 , sur vingt deux (22) affaires . Les arrêts rendus se répartissent comme suit :

- six (6) arrêts portant condamnation à une amende,
- seize (16) arrêts prononçant un non lieu .

Le nombre d'affaires encore au stade de l'instruction , à la fin de l'année 2003, a atteint quinze (15) affaires dont la saisine remonte :

- à janvier 2002 , s'agissant de cinq (5) d'entre elles, pour lesquelles il a été sursis à statuer étant donné que les faits reprochés aux prévenus font par ailleurs l'objet de poursuites pénales devant les juridictions de droit commun .
- à l'année 2003 pour les dix (10) autres affaires .

L'examen des fautes de gestion relevées à travers les arrêts rendus par la Cour fait ressortir que nombre d'entre elles ont été commises notamment suite à l'inobservation de certaines règles et procédures relatives à l'engagement des dépenses et leur ordonnancement et au non respect de la règle du service fait . D'autres fautes ont été en rapport avec les procédures des marchés conclus , tant en ce qui concerne les instances compétentes en matière de passation que les garanties devant être fournies par les clients préalablement à leur approvisionnement en services et fournitures .

S'agissant des parties publiques lésées , les arrêts rendus ont concerné principalement des agents ayant exercé auprès d'établissements publics administratifs , d'établissements publics non administratifs et d'entreprises publiques .

I - LES ARRETS PORTANT CONDAMNATION A L'AMENDE

Arrêt n°198 du 9 Mai 2003 .

Partie Publique : Etablissement public non administratif considéré comme entreprise publique,

Organe de contrôle : L'inspection générale du ministère des technologies de communication,

Matière : Prise en charge des factures -comptabilisation d'heures supplémentaires au profit de prestataires de services ,

Fondement juridique :

La loi n°98-9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques .

LE PRINCIPE :

1- La prise en charge de la facture requiert la vérification et l'attestation que ce document traduit fidèlement la réalité de la prestation réalisée ,

2- Il appartient au gestionnaire public de faire l'économie de toute dépense non justifiée ,

3- Rien ne saurait tolérer le fait d'apporter des modifications à la nature du travail commandé .

La Cour a retenu la responsabilité du directeur d'un centre d'approvisionnement relevant d'un établissement public non administratif considéré comme entreprise publique et l'a condamné à une amende équivalente au quart (1/4) de son traitement brut annuel soit un montant de deux mille cinq cent cinquante (2550) dinars et ce pour avoir commis les deux fautes de gestion ci-après :

- la prise en charge de deux factures fictives relatives à la prestation de transport de matériel et ce en procédant à la modification de données figurant à même les documents émis par le prestataire du service , enfreignant ainsi les règles de bonne gestion , lesquelles prescrivent que les supports de règlement doivent traduire la réalité des prestations fournies , ce qui constitue une faute de gestion au sens de l'alinéa dernier de l'article 3 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 .

- La programmation d'opérations de transport de matériel en partance des directions régionales à destination de Tunis puis leur réexpédition vers lesdites régions, occasionnant de ce fait des dépenses indues qui ont généré un préjudice pécuniaire à l'établissement ; ce qui constitue une faute de gestion au sens de l'alinéa dernier de l'article 3 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985.

- La comptabilisation , au profit du même prestataire de services , d'heures de travail supplémentaires de location d'une

grue , durant les jours de congé hebdomadaire alors que ces travaux ont eu lieu durant les jours ouvrables .

De tels agissements ont été matérialisées par des modifications , sciemment opérées sur les données réelles au sujet des prestations fournies ; ce qui constitue une faute de gestion au sens des troisième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985.

Arrêt n°202 du 9 Mai 2003 .

Partie publique : Etablissement public non administratif considéré comme entreprise publique,

Organe de contrôle : L'inspection de l'entreprise,

Matière : Consultation - lancement de commandes ,

Fondement juridique : La loi n°98-9 du 1er février 1989 relative aux participations , entreprises et établissements publics .

LE PRINCIPE :

Les règles de bonne gestion des deniers publics prescrivent que la consultation des fournisseurs ou prestataires de services soit opérée préalablement à l'exécution des travaux et non postérieurement à titre de régularisation et qu'il soit réuni , à cet effet , toutes les conditions à même d'assurer une compétition réelle et effective.

La Cour a retenu la responsabilité d'un agent d'établissement public non administratif considéré comme entreprise publique , chargé des fonctions de chef de l'unité d'entretien et de maintenance des bâtiments et l'a condamné à une amende équivalente au tiers (1/3) de son traitement brut annuel , soit un montant de quatre mille huit cent (4800) dinars , et ce pour avoir opéré deux consultations fictives dans le dessein de régulariser des travaux additionnels dont l'exécution a été confiée , par faveur , à un entrepreneur, sans recours à la concurrence , enfreignant ainsi les règles de bonne gestion prescrivant que la consultation des fournisseurs et prestataires de services soit faite préalablement à l'exécution des travaux et non à titre de régularisation et qu'il soit réuni , à l'occasion, toutes les conditions à même de faire jouer une concurrence réelle et effective.

De tels agissements du prévenu constituent une faute de gestion au sens des troisième et dernier alinéas de l'article 3 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985.

Arrêt n°203 du 9 Mai 2003 .

Partie Publique : Etablissement public non administratif considéré comme entreprise publique,
Organe de contrôle : L'inspection de l'entreprise,

Matière : Réception de travaux - contrôle des pièces de dépenses,

Fondement juridique : Les règles de bonne gestion des deniers publics.

LE PRINCIPE :

Le contrôle exercé sur les pièces justificatives des dépenses , consiste dans la vérification et l'assurance de la réalité d'exécution des travaux et services.

La Cour a retenu la responsabilité d'un agent d'un établissement public non administratif considéré comme entreprise publique et l'a condamné à une amende équivalente à la moitié (1/2) de son traitement brut annuel soit un montant de trois mille huit cent (3800) dinars et ce pour des manquements à ses obligations professionnelles relatives au contrôle des pièces justificatives des dépenses ; lesdits manquements ont été à l'origine de la prise en compte de travaux non exécutés, occasionnant de ce fait , à l'organisme intéressé , un préjudice pécuniaire , ce qui constitue une faute de gestion au sens de l'alinéa dernier de l'article 3 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 .

Arrêt n°216 du 31 Octobre 2003 .

Partie Publique : Etablissement public non administratif considéré comme entreprise publique,
Organe de contrôle : Le Contrôle général des services publics,

Matière : Passation des marchés :

-Approbation du conseil d'administration et avis de la commission des marchés compétente ,

-Garanties financières requises de l'attributaire du marché à titre de cautionnement définitif .

Fondement juridique : Le décret n° 89-442 du 22 avril 1989 réglementant les marchés publics .

LE PRINCIPE :

1- Les marchés publics sont conclus dans la limite du montant approuvé par le conseil d'administration à la lumière de l'avis de la commission des marchés compétente en la matière,

2- La conclusion de marché , en l'absence de garanties financières au profit de l'entreprise publique , est constitutive de faute de gestion ,

3 - Le cautionnement définitif , ou la caution qui le remplace , demeure affecté à la garantie de la bonne exécution du marché et au recouvrement des sommes dont le titulaire du marché serait reconnu débiteur .

La Cour a retenu la responsabilité du directeur central d'un établissement public non administratif considéré comme entreprise publique et l'a condamné à une amende équivalente au douzième (1/12) de son traitement brut annuel , soit un montant de trois mille trois cents (3300) dinars , et ce pour avoir commis les deux fautes de gestion ci-après :

1- La conclusion , avec une agence conseil en communication , d'une convention pour la promotion des produits et services de l'organisme public , pour un montant dépassant le quantum approuvé par le conseil d'administration à la lumière de l'avis de la commission des marchés compétente , outrepassant ainsi les limites de ses attributions et mettant , de ce fait , indûment à la charge de l'établissement public , des engagements financiers ; ce qui constitue une faute de gestion au sens des deuxième et dernier alinéas de l'article 3 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985.

2- La passation d'un marché avec une entreprise de services sans requérir au préalable , de garanties financières au profit de l'organisme public. Faute de ces garanties , l'organisme public n'a pu ni obliger le titulaire du marché à honorer ses engagements ni recouvrer , dans les délais contractuels , ses créances , subissant de ce fait un préjudice pécuniaire ; ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985.

Le quantum de la sanction a été fixé compte tenu du fait que la Cour a admis le prévenu au bénéfice des circonstances atténuantes dès lors qu'il lui a été établi , s'agissant du premier grief , que l'acte incriminé a été décidé dans des circonstances exceptionnelles caractérisées par l'urgence et que de nombreuses parties , dont notamment le président directeur général de l'organisme public , ont été bien au fait de l'affaire . Il en a été de même du second grief , puisqu'il s'est avéré que des instructions ont été données au prévenu et que d'autres instances et services sont intervenus lors de l'élaboration du projet de contrat de

marché ; ce qui a permis de conclure à un partage de la responsabilité entre plusieurs intervenants.

Arrêt n°217 du 31 Octobre 2003 .

Partie Publique : Etablissement public administratif (dispensaire de la santé publique),

Organe de contrôle : L'inspection administrative et financière du ministère de la santé publique ,

Matière : Règlement de travaux avant service fait.

Fondement juridique : L'article 41 du Code de La Comptabilité publique

LE PRINCIPE

La règle du service fait met à la charge de l'ordonnateur de la dépense publique l'obligation de s'assurer de l'exécution des travaux et de la prestation des services ou de la réception des fournitures avant d'ordonnancer leur règlement.

La Cour a retenu la responsabilité de l'agent d'un établissement public administratif , en sa qualité de directeur d'un groupement de dispensaires de la santé publique et l'a condamné à une amende équivalente au douzième (1/12) de son traitement brut annuel soit un montant de huit cent (800) dinars et ce pour avoir commis les fautes de gestion ci-après :

1-L'ordonnancement de règlement d'un entrepreneur pour l'ensemble des travaux d'enduit et de peinture , alors qu'en partie , ces travaux n'ont encore été achevés qu'ultérieurement , enfreignant ainsi les dispositions de l'article 41 du Code de la Comptabilité Publique , ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier alinéa de l'article 1^{er} de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985.

2-L'ordonnancement de règlement d'un fournisseur pour la totalité des accessoires d'ameublement commandés auprès de lui avant même la réception de toute la commande , enfreignant ainsi les dispositions de l'article 41 du Code de la Comptabilité Publique , ce qui constitue une faute de gestion au sens du dernier alinéa de l'article 1^{er} de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985.

Partie Publique : Entreprise publique,

Organe de contrôle : la Cour Des Comptes ,

Matière : Approvisionnement de clients en l'absence de cautions
devant garantir le recouvrement des créances ,

Fondement juridique :

*Le manuel de procédures en vigueur auprès de l'entreprise
publique concernée,

*Les prescriptions contractuelles.

LE PRINCIPE :

1- Il est interdit au gestionnaire de dépasser tant le
plafond de crédit des ventes à terme que les délais
contractuels de règlement ,

2- En l'absence de cautions garantissant le règlement
des créances , le gestionnaire doit s'abstenir de continuer à
approvisionner un client récalcitrant dans le paiement de son
du.

La Cour a retenu la responsabilité d'un agent d'une
entreprise publique , en sa qualité de directeur des ventes
directes et l'a condamné à une amende équivalente au douzième
(1/12) de son traitement brut annuel soit un montant de mille huit
cent (1800) dinars et ce pour manquement à l'exercice des
prérogatives qui mettent à sa charge le contrôle des
dépassements du plafond de crédits fixé contractuellement avec
le client , en matière de ventes à terme . De tels manquements ont
permis de continuer à approvisionner un client en dehors des
délais et en l'absence de cautions devant garantir le recouvrement
d'importantes créances qu'il a été difficile de recouvrer , ce qui
constitue une faute de gestion au sens de l'article 3 - alinéa
dernier - de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985.

II - LES ARRETRS PRONONCANT UN NON-LIEU

***Arrêts n°199 et 201 du 9 Mai 2003 .**

Partie Publique : Etablissement public non administratif considéré comme entreprise publique,

Organe de contrôle : L'inspection générale du ministère des technologies de communication,

Matière : Engagement des dépenses et contrôle des pièces justificatives - Suivi d'exécution des marchés .

Fondement juridique : La loi n°98-9 du 1er février 1989 relative aux participations , établissements et entreprises publics ,

LE PRINCIPE :

1- La requête introductive d'instance n'est pas fondée si les griefs ne sont pas précisés et dûment appuyés,

2- l'agent d'entreprise publique n'est pas blâmable pour manquement à ses obligations professionnelles , s'il est établi qu'il a avisé , à temps , les instances concernées des mesures à prendre en la matière.

Les présentes affaires ont été engagées chacune à l'encontre d'un agent d'un établissement public non administratif considéré comme une entreprise publique , le premier en sa qualité de chargé de la direction de la coordination et du suivi de la

production , le second en sa qualité de chef de département de l'exploitation au sein de ladite direction , tous deux poursuivis pour trois griefs , le premier consistant dans l'inobservation de la réglementation en vigueur relative à l'engagement des dépenses par des manquements au contrôle des pièces justificatives et l'ordonnancement de factures sans les soumettre aux formalités de contrôle , le deuxième grief consistant dans le défaut de suivi d'un marché et notamment l'affranchissement d'articles importés ce qui a occasionné à l'établissement public concerné des dépenses indues ; le troisième grief a consisté dans le manquement , lors du suivi d'un autre marché , dans la prise des décisions appropriées en vue de réduire les dépenses induites par la location de l'emballage des matières premières .

La Cour a constaté , s'agissant du premier grief , que la requête introductive d'instance a été formulée dans des termes vagues et sommaires et n'a pas été appuyée de supports. De même , il a été établi, s'agissant du deuxième grief, que chacun des deux prévenus a apporté les diligences nécessaires pour l'affranchissement des matières importées dans les délais impartis en ce sens que le fournisseur s'est engagé, en vertu d'un accord avec l'organisme public concerné , à supporter le surcoût de stockage au port et que ledit organisme n'a payé de ce fait que des charges normales de stockage et de gardiennage . Il s'est avéré concernant le troisième grief , que les deux prévenus ont été attentifs à la gestion des délais de conservation des

emballages , ce qui s'est traduit par des notes adressées tant à la direction générale , afin de la sensibiliser à la nécessité de mettre en place une application informatique à même de gérer au mieux l'exploitation de l'emballage , qu'au fournisseur , en vue de solliciter son adhésion à la recherche d'une solution devant aboutir à la récupération rapide des articles d'emballages et partant la compression des délais de location .

Pour ces considérations , la Cour a prononcé un non lieu .

***Arrêt n°200 du 9 Mai 2003 .**

Partie Publique : Etablissement public non administratif considéré comme entreprise publique,

Organe de contrôle : L'inspection générale du ministère des technologies de communication,

Matière : Suivi de l'exécution des marchés.

Fondement juridique : La loi n°98-9 du 1er février 1989 relative aux participations , établissements et entreprises publics.

LE PRINCIPE

Les poursuites deviennent sans objet lorsque les griefs ne sont pas fondés.

La présente affaire a été engagée à l'encontre d'un agent d'un établissement public non administratif considéré comme entreprise publique, en sa qualité de chef de département des marchés , poursuivi pour des manquements dans le suivi de l'exécution d'un marché du fait du retard mis dans l'enlèvement du port de matières d'importation ce qui a fait supporter à l'organisme public des charges de stockage supplémentaires indues .

Il a été établi que le retard accusé dans l'enlèvement des matières importées est imputable à une erreur du fournisseur lors de l'embarquement ; de ce fait celui ci a du , en vertu d'un accord conclu avec l'entreprise publique , endosser les charges induites par les délais de stockage supplémentaires , il s'ensuit que les charges supportées par ladite entreprise publique ne l'ont été qu'au titre de frais de stockage et de gardiennage ordinaires .

Pour ces considérations , la Cour a prononcé un non lieu.

***Arrêt n°204 du 9 Mai 2003 .**

Partie Publique : Etablissement public non administratif considéré comme entreprise publique,

Organe de contrôle : L'inspection générale du ministère des technologies de la communication,

Matière : Engagement des dépenses et contrôle des pièces justificatives - Suivi d'exécution des marchés .

Fondement juridique : La loi n°98-9 du 1er février 1989 relative aux participations , établissements et entreprises publics .

LE PRINCIPE :

Les poursuites deviennent sans objet lorsque les griefs ne sont pas fondés .

.La présente affaire a été engagée à l'encontre d'un agent d'un établissement public non administratif considéré comme entreprise publique, en sa qualité d'ouvrier exerçant à la direction des grands projets , poursuivi pour l'inobservation de la réglementation en vigueur relative à l'engagement des dépenses et le contrôle des pièces justificatives et l'apposition de sa signature sur le procès-verbal de fin des travaux sans y annoter le constat des travaux non exécutés par l'entrepreneur.

Il a été établi , contrairement à ce qui a été avancé par l'accusation , que le prévenu a dûment constaté le métrage des travaux exécutés de même qu'il a souligné les rubriques n'ayant pas connu de réalisation .

Pour ces considérations , la Cour a prononcé un non lieu.

***Arrêt n°177 du 31 Octobre 2003 .**

Partie Publique : Entreprise publique ,

Organe de contrôle : Le corps du contrôle général des services publics .

Matière :relations de l'agent d'une entreprise publique avec des sociétés où il a directement ou indirectement des prises d'intérêts.

Fondement juridique :

* La loi n°85-78 du 5 Août 1985 portant statut général des agents des offices , des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales ,

* Le décret n° 89-442 du 22 avril 1989 réglementant les marchés publics .

* Les règles générales de gestion des entreprises publiques édictant l'obligation de sauvegarde des intérêts de l'entreprise publique et son indépendance vis à vis des tiers .

LE PRINCIPE :

* Est réputée constitutive de violation des obligations professionnelles édictées par la loi, toutes transactions commerciales que l'agent d'une entreprise publique viendrait, dans le cadre de son travail, à conclure avec des sociétés dans lesquelles il a directement ou indirectement des prises d'intérêts .

* En matière d'entreprise publique, le préjudice pécuniaire constitue un élément essentiel dans la faute de gestion ,

* Le préjudice pécuniaire n'est établi qu'au vu d'un préjudice réel . Le préjudice hypothétique n'est pas pris en compte.

La présente affaire a été engagée à l'encontre de trois agents d'exécution et de maintenance d'une entreprise publique , poursuivis , chacun , pour s'être procuré ou avoir tenté de se procurer des avantages pécuniaires par le biais de transactions conclues entre l'entreprise publique , leur employeur, d'une part et des entreprises de sous-traitance de services dans lesquelles il avait soit directement soit indirectement , par le biais de membres de sa famille , des intérêts.

Il s'est avéré certes que chacun des prévenus était effectivement en rapport étroit avec une entreprise privée , propriété de son conjoint ou de l'un de ses descendants et entretenant des relations commerciales avec l'entreprise publique, son employeur , ce qui constitue une infraction expresse aux dispositions de l'article 6 de la loi n°85-78 du 5 Août 1985 ci dessus mentionnée , lesquelles dispositions interdisent à tout agent , quelle que soit sa position , d'avoir par lui même ou par personne interposée , sous quelque dénomination que ce soit , dans une entreprise soumise au contrôle de son organisme employeur ou en relation avec son organisme employeur des intérêts de nature à compromettre son indépendance. Néanmoins il a été établi que tous les agents , objet des poursuites , n'étaient pas , eu égard à leurs attributions au sein de l'entreprise , en mesure d'engager ledit organisme auprès des tiers ; de même qu'il n'a pas été établi de préjudice pécuniaire occasionné à l'entreprise publique du fait de ces agissements tels que cités par l'accusation . La Cour a ainsi conclu que l'objet des poursuites ne réunit pas ainsi tous les éléments de la faute de gestion .

Pour ces considérations , la Cour a prononcé un non lieu.

***Arrêts n°205 et 206 du 26 Décembre 2003 .**

Partie Publique : Entreprise publique ,

Organe de contrôle : La Cour des Comptes.

Matière : Marchés publics : fractionnement des commandes et non recours à la concurrence - enregistrement , au magasin , des acquisitions en fournitures

Fondement juridique :

* Le décret n° 89-442 du 22 avril 1989 réglementant les marchés publics ,

* Le décret n° 89-876 du 5 juillet 1989 fixant la liste des entreprises publiques dont les commandes de fournitures , de biens et services sont exclues du champ d'application des dispositions relatives aux marchés publics .

* Les règles générales relatives à la gestion des stocks

LE PRINCIPE :

L'exclusion d'une entreprise publique du champs d'application de dispositions relatives aux marchés publics a pour effet de libérer ses administrateurs et agents de l'obligation d'observer lesdites dispositions.

La présente affaire a été engagée à l'encontre de deux agents d'une entreprise publique exerçant, le premier en qualité de chef de département des achats et le second en qualité de chef de service de maintenance du parc , poursuivis , chacun , pour trois griefs consistant dans le fractionnement de commandes d'approvisionnement ayant un même objet , le non recours à la concurrence lors de la conclusion d'opérations d'achats et la réception directe , des acquisitions , de la part des services concernés sans leur transit par les magasins .

Il a été établi , à la Cour , s'agissant du premier prévenu , l'absence de fondement juridique aux poursuites au motif d'une part que l'entreprise a été exclue du champs d'application des dispositions réglementaires relatives aux marchés publics et d'autre part que la réception directe de certaines acquisitions par les services concernés a été dûment autorisée .

Il a été établi , s'agissant du second prévenu , que les griefs, objet des poursuites, n'entrent pas dans le cadre des attributions à lui dévolues .

Pour ces considérations , la Cour a prononcé un non lieu .

***Arrêt n°207 du 26 Décembre 2003.**

Partie Publique : Entreprise publique ,

Organe de contrôle : La Cour des Comptes.

Matière : Marchés publics: fractionnement des commandes et non recours à la concurrence- enregistrement, au magasin , des acquisitions en fournitures

Fondement juridique :

- * Le décret n° 89-442 du 22 avril 1989 réglementant les marchés publics ,
- * Le décret n° 89-876 du 5 juillet 1989 fixant la liste des entreprises publiques dont les commandes de fournitures, de biens et services sont exclues du champ d'application des dispositions relatives aux marchés publics .
- * Les règles générales relatives à la gestion des stocks .

LE PRINCIPE :

La responsabilité de l'agent public commence à courir à partir de sa prise de fonctions ; elle s'étend à l'ensemble de ses prérogatives et tâches y compris celles en cours d'exécution qu'il se doit dès lors de prendre en charge et d'en assurer le suivi.

La présente affaire a été engagée à l'encontre d'un agent d'une entreprise publique en sa qualité de chef d'une unité industrielle , pour les trois griefs suivants :

- le défaut de prise de mesures nécessaires à la préservation du patrimoine de l'entreprise , à l'occasion de l'exécution d'un marché relatif à l'extension de l'unité industrielle , et ce par la réception d'équipements avérés de faible rendement outre la non application , au fournisseur défaillant, des pénalités de retard ,
- la conclusion d'un contrat avec un soumissionnaire ayant pourtant assorti son offre d'une réserve quant à la clause du cahier des charges relative au planning de livraison des équipements et l'approbation du retard des livraisons , ce qui a été à l'origine de la perturbation de l'approvisionnement du marché ,
- le constat d'écarts non justifiés entre les données figurant d'une part sur les fiches de stock tenues par le service technique et l'état d'inventaire physique d'autre part .

Le prévenu s'est prévalu dans sa défense de sa prise de fonctions postérieurement à la date de conclusion du contrat de marché en question et a conclu ainsi à sa non responsabilité.

Tout en écartant effectivement , pour ces motifs , la responsabilité du prévenu concernant la période antérieure à sa prise de fonctions , la Cour a cependant jugé que ledit agent se doit d'assumer , à compter de la prise de service , la suite des travaux et tâches engagés ou à engager au titre de ce marché et relevant alors pleinement de ses attributions .

S'agissant du premier grief , il a été établi le défaut de retard d'exécution du marché d'une part et le constat , fait à même les procès verbaux d'essais , de la conformité du niveau de rendement avec les exigences contractuelles et , l'assortiment du procès-verbal de réception provisoire , à des fins de garanties , d'une réserve relative aux vices cachés susceptibles d'être découvert ultérieurement .

S'agissant du deuxième grief , et quoi que le bien fondé de l'accusation quant aux faits en général soit établi , il s'est avéré cependant que le prévenu n'a pas été membre de la commission de dépouillement et n'a pu prendre part aux travaux de ladite commission et que la décision portant prorogation , au fournisseur en vue de lui permettre d'honorer ses engagements, de délais supplémentaires, a été prise par la direction générale . Il en a été également de même , s'agissant du troisième grief , en ce sens qu'il a été effectivement constaté des écarts de stocks non justifiés , cependant que la responsabilité en la matière incombait contractuellement à l'entreprise chargée du gardiennage , laquelle a d'ailleurs pris à son compte les frais induits par ces écarts .

Pour ces considérations , la Cour a prononcé un non lieu .

***Arrêt n°208 du 26 Décembre 2003 .**

Partie Publique : Entreprise publique ,

Organe de contrôle : La Cour des Comptes .

Matière : Marchés publics :organisation d'une consultation au lieu du recours à l'appel d'offres , retard dans l'exécution des marchés , non conformité du contrat avec le cahier des charges .

Fondement juridique :

* Le décret n° 89-442 du 22 avril 1989 réglementant les marchés publics ,

* Le décret n° 89-876 du 5 juillet 1989 fixant la liste des entreprises publiques dont les commandes de fournitures , de biens et services sont exclues du champ d'application des dispositions relatives aux marchés publics .

* Les règles générales relatives à la gestion
des stocks .

LE PRINCIPE :

**L'agent public est comptable des actes de sa gestion
dans la limite des attributions à lui imparties.**

La présente affaire a été engagée à l'encontre d'un agent d'une entreprise publique en sa qualité de directeur des systèmes d'information et d'organisation d'une unité industrielle , poursuivi pour les quatre griefs suivants :

-l'organisation , en vue de l'exécution d'un marché , d'une consultation au lieu du recours à un appel d'offres , sachant que le montant des travaux a dépassé 100 mille dinars ,

-le choix porté sur un fournisseur ayant proposé , pour l'exécution des travaux , un délai de 85 jours , au lieu du délai limité par le cahier des charges à 65 jours ,

-la non conformité du contrat de marché au cahier des charges quant aux modalités de règlement du fournisseur ,

-le constat , en matière de délai d'exécution du marché , d'un retard de 49 jours n'ayant pas donné lieu à la retenue de pénalités de retard et ce contrairement aux prescriptions du cahier des charges .

La Cour a certes constaté que l'objet a consisté dans la passation d'un marché pour la mise en place d'un réseau informatique au sein de l'entreprise ; il lui a été établi cependant que cette matière n'entre pas dans les prérogatives du prévenu et qu'il n'a pas été fait état de décision prise par l'intéressé dont le rôle s'est limité , lors des premières étapes du marché , à la formulation des aspects techniques du cahier des charges . Dès lors, la responsabilité du prévenu n'est nullement engagée tant en ce qui concerne les modalités de recours à la concurrence qu'en ce concerne le choix du fournisseur , lequel relève de la compétence de la commission des marchés sur proposition de la commission de dépouillement . Il s'est avéré de même que la responsabilité du prévenu n'est pas établie , s'agissant de la conclusion du contrat de marché , lequel porte la signature du directeur général de l'entreprise publique . Concernant le grief relatif au retard d'exécution du marché et la non application des pénalités en la matière, il a été établi que le fournisseur a été saisi d'une note d'avoir à cet effet.

Pour ces considérations , la Cour a prononcé un non lieu.

***Arrêt n°209 du 26 Décembre 2003.**

Partie Publique : Entreprise publique ,

Organe de contrôle : La Cour des Comptes .

Matière : Enregistrement au magasin des acquisitions en fournitures

Fondement juridique :

* Les règles générales relatives à la gestion des stocks ,

* Le manuel de procédures en vigueur dans l'entreprise .

LE PRINCIPE :

L'agent public est comptable des actes de sa gestion dans la limite des attributions qui lui sont imparties.

La présente affaire a été engagée à l'encontre d'un agent d'une entreprise publique en sa qualité de chef de département de contrôle de gestion , poursuivi en raison du constat d'écarts non justifiés entre les données figurant d'une part sur les fiches de stock tenues par le service technique et d'autre part l'état d'inventaire physique.

Il s'est avéré , par référence au manuel de procédures en vigueur à l'entreprise portant définition des attributions du département de contrôle de gestion, que la charge de suivi du mouvement des articles de stock ne figure pas parmi les missions imparties à ce service.

Pour ces considérations , la Cour a prononcé un non lieu .

Arrêts n°211, 212 et 213 du 26 décembre 2003 .

Partie Publique : Entreprise publique,

Organe de contrôle : la Cour Des Comptes ,

Matière : Approvisionnement de clients, recouvrement de créances .

Fondement juridique : Le manuel de procédures en vigueur auprès de l'entreprise publique concernée.

LE PRINCIPE :

* Les faits qui remontent à plus de cinq ans , à compter de la date de saisine de la Cour, sont atteints par la prescription ,

*** L'agent public est comptable des actes de sa gestion dans la limite des attributions qui lui sont imparties.**

Des poursuites ont été engagées à l'encontre de trois agents d'une entreprise publique le premier en sa qualité de directeur financier le deuxième en sa qualité de chef de département d'audit interne et le troisième en sa qualité de chef de département du contentieux poursuivis chacun pour les trois griefs ci après :

- Le manquement aux obligations de recouvrement des créances de l'entreprise publique et ce en raison du défaut de suivi des prestations des huissiers notaires et des procédures de restitution des équipements installés auprès de clients ,

- La poursuite de l'approvisionnement d'un client en l'absence de cautions devant garantir le règlement des créances déjà impayées à sa charge ,

- La poursuite de l'approvisionnement d'un autre client en l'absence de tout contrat d'approvisionnement et de toute autre pièce le liant à l'entreprise publique et le défaut, dans son dossier , de tout support devant permettre de le poursuivre en justice.

Il a été établi , concernant l'ensemble des prévenus , s'agissant du troisième grief , la prescription du droit de poursuites et ce en application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 85-78 du 20 juillet 1985 , qu'à la date de la saisine , plus

de cinq ans se sont écoulés depuis de la date de survenance des faits .

Il s'est avéré , concernant les premier et deuxième prévenus en l'occurrence le directeur financier et le chef de département d'audit interne , s'agissant des premier et deuxième griefs , eu égard au manuel de procédures en vigueur à l'entreprise , que la mission de suivi des prestations des huissiers notaires , en matière de recouvrement des créances de ladite entreprise publique auprès des tiers relève des attributions du département du contentieux , de même qu'il appartient à la direction des ventes directes d'assurer le suivi des missions d'approvisionnement des clients et de restitution des équipements installés auprès d'eux . Il s'ensuit dès lors que l'objet de ces griefs n'entrent pas dans le cadre des charges dévolues à chacun d'eux .

Il appert à la Cour , contrairement aux termes de la lettre de saisine à propos du manquement imputé au troisième prévenu à savoir le chef de département du contentieux dans l'action de recouvrement des créances de l'entreprise , que le débiteur a été , en application de deux jugements de dernier ressort , mis en demeure , par le ministère d'un huissier notaire, de régler à l'entreprise publique, ses créances de même qu'il a été fait injonction , ultérieurement , audit huissier notaire d'engager , auprès de douze établissements bancaires , une procédure de

saisie arrêt sur les disponibilités financières du débiteur à concurrence de son du .

De même qu'il est établi , s'agissant du même prévenu concernant le manquement à lui imputé concernant l'absence de diligences devant permettre la restitution d'équipements installés auprès de tiers , le défaut , au dossier de la saisine , de toute pièce apportant la preuve que le département du contentieux a été saisi , par le département des ventes directes , d'une demande expresse de restitution d'équipements par les voies judiciaires .

Il appert également , s'agissant du même prévenu concernant le grief à lui reproché concernant la poursuite de l'approvisionnement d'un client en l'absence de cautions devant garantir le règlement des créances impayées déjà constatées à sa charge , que de tels actes de gestion ne font pas partie , au vu du manuel de procédures , des prérogatives à lui confiées .

Pour ces considérations , la Cour a prononcé un non lieu .

Arrêts n°218 et 219 du 26 décembre 2003 .

Partie Publique : Entreprise publique,

Organe de contrôle : le Corps de contrôle général des services publics,

Matière : Facturation de prestations aux clients - recouvrement de créances.

Fondement juridique :

- * Les règles générales en matière de gestion commerciale ,

- * Les stipulations contractuelles .

LE PRINCIPE :

IL n'y a plus de motif de poursuites si , avant la saisine, les erreurs commises ont été réparées et le préjudice a ainsi fait défaut .

Des poursuites ont été engagées à l'encontre de deux agents d'une entreprise publique , exerçant le premier en qualité de chef de département des équipements informatiques pour son manquement dans le suivi de la facturation , au compte d'une agence opérant en Tunisie et relevant d'une entreprise apparentée, des redevances de la prestation d'un service consistant dans l'approvisionnement en données commerciales à lui fournies par l'entreprise publique par la voie de son système informatique et ce en vertu d'une convention signée par lesdites parties , le second en sa qualité de directeur de l'informatique poursuivi pour le même grief , étant donné sa responsabilité du fait de l'autorité qu'il exerce sur ses subordonnés , dont le co-

prévenu en la personne dudit chef de département des équipements informatiques .

Il a été certes établi qu'un manquement a eu lieu en matière de facturation à temps , au client , de redevances suite à des prestations fournies par l'entreprise publique en vertu d'une convention signée par lesdites parties , ce qui a engendré un retard de remboursement desdites créances ; il s'est avéré cependant que tout a été fait , dès qu'il en a été pris connaissance par l'organe de contrôle , pour redresser cet état de fait , que la partie débitrice s'est engagée à s'acquitter de son dû en la matière et que ces démarches de régularisation sont intervenues antérieurement à la date d'engagement des poursuites devant cette juridiction , il s'ensuit dès lors l'absence de l'élément du préjudice pécuniaire prévu par les dispositions de l'alinéa dernier de l'article trois de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 relative à la Cour de discipline financière , ce qui rend les poursuites sans objet.

Pour ces considérations , la Cour a prononcé un non lieu .

***Arrêt n°220 du 26 Décembre 2003 .**

Partie Publique : Entreprise publique ,

Organe de contrôle : Le corps du contrôle général des services publics .

Matière : Prix des prestations reçues , mise à jour des stipulations contractuelles avec les prestataires de services.

Fondement juridique :

* Les règles générales applicables en matière de gestion commerciale ,

* Les stipulations contractuelles.

La présente affaire a été engagée à l'encontre d'un agent d'une entreprise publique , exerçant les fonctions de directeur des systèmes de gestion techniques, poursuivi pour son manquement à ses obligations professionnelles du fait de la non actualisation , suite à l'édition de la nouvelle grille tarifaire , des termes du contrat liant l'entreprise publique à un organisme mondial prestataire de services de télécommunications, ce qui a fait perdre , à l'entreprise publique , l'opportunité de faire l'économie d'importantes dépenses.

La cour a constaté que le défaut d'application de la nouvelle grille tarifaire n'est pas imputable au prévenu qui a initié , avec le fournisseur de services , les démarches de négociation à cet effet, mais trouve plutôt son origine dans le fait que l'entreprise publique ne remplissait pas à l'époque les conditions techniques nécessaires à l'application desdits nouveaux tarifs d'une part et à l'affectation du prévenu , entre temps , à l'exercice à l'étranger , ce qui a eu pour effet de retarder la mise en vigueur du projet d'accord d'actualisation d'autre part.

Pour ces considérations , la Cour a prononcé un non lieu.

Le présent rapport a été arrêté par la Cour de Discipline Financière en sa séance du 16 Avril 2004 sous la Présidence de Madame Faïza KEFI.

Présents :

Messieurs :

Mohamed KOLSI VICE-PRESIDENT,

Ismail M'RABET MEMBRE ,

Abdessalem CHAABANE MEMBRE ,

Zouheir BEN TANFOUS MEMBRE ,

Ridha Ben MAHMOUD MEMBRE ,

Et Mohamed Moncef JEHANE COMMISSAIRE DU
GOUVERNEMENT,

LE PRESIDENT

Faïza KEFI